

עין משפט
גור מצוה

כד:

סבֿר כוונתיה בחדא. ולא צעי למימר דסבֿר כרצנן דא"כ תפשוט דמודו רצנן ברוב כנענים ומכל מקום יש לפשוט דהלכה כמותו ברוב כנענים: **לִבְתָּר** תריסר ירחי שתא ב'. פ"י הן עמלן החזיר אע"ג דלא היה לריץ ליתן רק דמיהס כדמתן צפרקין (דף כח:) כל דבר שעושה ואוכל מטפל צו י"צ חדש מכאן ואילן שס דמיהן ומניחן אצל רש"י פירש שמלאן אחר י"צ חדש שנאצדו קשה דמגלן (א) שיהא בשביל כך למולא דהאוצד אינו מתיאש שסצור שהמואל יסצור שמקרוצ נאצדו ויכריז:

לפנים משורת הדין. מאשר

יעשון נפקא לן לקמן צפרקין (דף לז:) תימה דלא מיייתי קרא הכא כדמיייתי לקמן צעוצדא דר' ישמעאל ובהגול קמא (ב"ק דף ק. ו)ש ד"ה לפנים) צעוצדא דרבי חייא במראה דינר לשולחני וגמלא רע ולקמן צסוף פרק האומנין (דף פג.) מיייתי קרא אחרינא למען תלך צדך טוים שהא מדברי קבלה ושיצק קרא דאשר יעשון שהוא מדברי תורה וי"ל דלא מיייתי קרא דאשר יעשון אלא במקום שאחרים חייבין והוא פטור כמו במראה דינר דאחרים דצנו למילף חייבים ור' חייא דלא צעי למילף פטור ולפנים משורת הדין שילם כמו אחרים וכן צעוצדא דרבי ישמעאל דזקן ואינו לפי כבודו הוה ועשה לפנים משורת הדין כמו אחרים והכא בשמעמין דהדריניהו צתר תריסר ירחי שתא כ"ע פטורים לכך לא מיייתי קרא הכא ומ"מ משום לפנים משורת הדין צעי ליה לאהדורי כיון שאינו מתחסר ממונא אצל צסוף האומנין (סא) בהנחה שקולאי ששצרו לו החצית ועשו לו הפסד גדול משום לפנים משורת הדין אין לו להפסיד לכך מיייתי קרא למען תלך צדך טוים: **אתא** לקמיה דרב גרסי' כדמשמע צירושלמי פרק אין מעמידין ואפילו לספרים דגרסי אצ"י פריך ספיר מצטר שנתעלם מן העין דאף ע"ג דלא קיימא לן כרב כדפרישית לעיל (דף כג: ד"ה מהרזות) מדפריך צפרק גיד הנשה (חולין דף סא: ושס) ורב היכי אכיל צשרא מ"מ פריך ספיר דכיון דחזי המולא שהעוף השליכס שס אפילו מאן דפליג ארצ מודה הכא דאסור דאימור נטלה מעיר שרובה כנענים ומשני צעומד ורואהו שנטלה מעיר שרובה טבחי ישראל ולרב מיירי צעומד ורואה שנטלה לפני טבחי ישראל:

הרי שאבדו בו'. ה"ה נגנצו ואע"ג דעבר על לא תגנוצ לא עבר על לאו דנצילה ובתוספתא (פ"צ דחולין) תניא צהדיא הרי שאצדו או נגנצו והכא נקט אצדו אורחא דמילתא: **שמצאן** באשפה. צפ"ק דחולין (ד' יב:) מפרש נראין דברי רבי יהודה לרבי חנניא כשמלאן באשפה שצק שף רבי חנניא לא פליג עליה אלא באשפה צצצית וצעוצדא דהכא שמלאן צדך צלא אשפה הוי כאשפה צצצית: **אתא** לקמיה דרבי אסי גרסי' אע"ג דבכל דוכתי חשיב רבי אמי צרישא כדאמר (גיטין דף נט:) רבי אמי ורבי אסי כהני חשיצי דלרעא דישראל אף על גב שגדול ממנו אין תימה שצא לפניו לישראל לפי שחצירו היה אצל אי גרסינן רבי אצא קשה דרבי אצא היה תלמידו של רבי אמי כדמוכח גבי נסכא דרבי אצא (שביעות דף מו.) ואין היה צא לפניו (א) (לעולם):

אלו מציאות פרק שני בבא מציעא

ואיצעים אימא לעולם רצנן. ובשאינה טמון ולא תפשוט מינה דמודו ליה ברוב כנענים: מי קפני כו' אינו חייב להכריז קפני. דכיון דרובא כנענים דלמא דכנענים הוא ושלז נמי לא הויא דלא אולי רצנן צתר רובא צממונא: מופרש משום מליאה. דאינו חייב להכריז: ואסורה בהנאה. ולקמיה פריך א"כ מה היתר יש צמלאתה: צא ישראל ונסן סימן. יאלת מספק יין כנענים ומותרת צצתיה למולאה דכיון דרובא כנענים נתייאשו הצעלים: ושזו צנהר צין. ומושלמין צנהר צין: דמסקיל יש צו מכשולים ולא מיאש סבֿר לא יוכל הנהר להוליכס חוץ למכשולים ורגילים היו לסוכרו ולנקותו ולכרותו שיטטפו מימיו וסומך שימלאס כשיסכרו אותו וינקוס: סכרו ליה. שקורין נשי"ש צנע"ז כמו (י"עטיה יט) עושי שצר (א) אגמי נפש: אימא מישראל נפיל. לפיכך חייב להכריז ולא אמרי' יניח כדאמרין לעיל ברוב כנענים לרצנן: לא מיאש. שהכורה ימלאס: דצי דיסא. שמוכרים שס חטים כחושין לדייסא ורצים מציין שס: צמר פריסר ירחי שפא. מלאס: דגלדאי. רלענים: דיו. עוף שקורין אוללטו"ר והוא לשון דיה"ס: ושדיה צלנייסא דצי צר מריון. השליכתו צין דקלים של צר מריון: אסור. שמה נתחלף צנצילה: ורואסו. משנטלו עד שהשליכו: כשמלאו באשפה. שדרך נצילה להשליכה באשפה: פרגיות. גוזלות: אשנה קיצורי דאולי ציס אולווי. מלא פקעיות של טווי למכמורות ורשתות צמקוס שהצידיין מציין: אולוי. ציידים העושים מכמורות: מתני' מלא פירוס צנלי. וסמס כלי יש צו סימן: כמוס שהא. ריקן: קוס. יש צו סימן לצעלים: צצורי פירוס. צגמ"ו מפרש סימנייהו או מנין לו מקוס: שלשה

ונתן בה סימן מהו אמר ליה יהרי אלו שלו והלא עומד וצווה נעשה כצווה על ביתו שנפל ועל ספינתו שטבעה בים ההוא דיו דשקיל בשרא בשוקא ושדיה בצנייתא דבי בר מריון אתא לקמיה דאבי א"ל זיל שקול לנפשך והא רובא דיישראל נינהו שמעת מינה הלכה כרבי שמעון בן אלעזר אפי' ברוב ישראל שאני דיו דכווסו של ים דמי והא (א) אמר רב יבשר שנתעלם מן העין אסור בעומד ורואהו: ר' חנניא מצא גדי שחוט בין טבריא לציפורי והתירוהו לו אמר רבי אמי התירוהו לו ימשום מציאה כר"ש בן אלעזר משום שחיטה כרבי חנניא בנו של רבי יוסי הגלילי דתניא (א) הרי שאבדו לו גדיין ותרגוליו והלך ומצאן שחוטין ר' יהודה אוסר ורבי חנניא בנו של רבי יוסי הגלילי מתיר אמר רבי נראין דברי רבי יהודה כשמצאן באשפה ודברי רבי חנניא בנו של רבי יוסי הגלילי כשמצאן בבית מדהתירוהו לו משום שחיטה רובא ישראל נינהו שמעת מינה הלכה כר"ש בן אלעזר אפי' ברוב ישראל אמר רבא רוב כנענים ורוב טבחי ישראל רבי אמי אשכח פרגיות שחוטות בין טבריא לציפורי אתא לקמיה דר' אסי ואמרי לה לקמיה דר' יוחנן ואמרי לה בי מדרשא ואמרו ליה זיל שקול לנפשך רבי יצחק נפחא אשכח קיבורא דאולי ביה אולווי אתא לקמיה דר' יוחנן ואמרי לה בבי מדרשא ואמרו ליה זיל שקול לנפשך: **מתני'** ואלו חייב להכריז מצא פירות בכלי או כלי כמות שהוא למעות בכיס או כיס כמות שהוא מצבורי פירות יצבורי מעות שלשה

הא פליג עליה אלא באשפה צצצית וצעוצדא דהכא שרישא כדאמר (גיטין דף נט:) רבי אמי ורבי אסי כהני חשיצי דלרעא דישראל אף על גב שגדול ממנו אין תימה שצא לפניו לישראל לפי שחצירו היה אצל אי גרסינן רבי אצא קשה דרבי אצא היה תלמידו של רבי אמי כדמוכח גבי נסכא דרבי אצא (שביעות דף מו.) ואין היה צא לפניו (א) (לעולם):

מסורת הש"ס

א) [לקמן ל: צרכות ו, מה: כמותות א. צ"ק טז:]; ב) [חולין מט.]; ג) חולין כה, (ז) חולין יב. [תוספתא דחולין פ"ב], (א) פי האגמים שילדו צסה דהגס שרשי דר"ק, (י) [דברים יד, (י) [לקמן כה.], (א) [עין רש"י צרכות נח: ד"ה כלי אובד], (ט) זיל לישראל, ר"מ,

»

לעני רש"י

נשי"ש [אישקולושינ"ט]. ערשים סכר. אורלוטו"ר [דולטו"ר]. פרס.

»

רבינו חננאל

היא וכן הא דר"ר אסי מצא חבית של יין בעיר שורבה כנענים קנקה מותר [משום] מציאה ויינה אסור אפי' בהנאה בא ישראל ונתן סימנה מותרת אפי' בשחיה למוצאה. ש"מ דברוב כנענים הרי הן שלו. והוא דאשכח ד' וזוי דציירי בסדינא בנהר בירין כו' ואסיקנא כיון דישראל כרו דאשכח סכרו ליה אימור מישראל נפול ולא מיאש. רב יהודה הוה אויל בתריה דמר שמואל בשוקא דבי דיסא אמר ליה מצא כאן ארנקי מהו אמר ליה הרי הן שלו. בא דאשכח ונתן סימנה מהו אמר לו אם רוצה לעשות לפנים משורת הדין מחזיר כדאבהו דשמואל אשכח חמרא כמבריא ואהדרינהו בתר י"ב ירחי שתא והא דרבה דאמר ליה רב חנמן מצא ארנקי בשוקא דרבנן הרי הן שלו ואפי' הלה עומד וצווה נעשה כצווה על ביתו שנפל ועל ספינתו שטבעה בים כלומר שסם מי שטבעה ספינתו המציל ממנה הרי הן שלו ואע"פ שבעלה עומד וצווה כדאמרין המציל מוטוט של ים התורה התירוהו לו כן גם זה מותר למוצאו ש"מ אפי' ברוב ישראל. עוף הנקרא דיו שקיל בישרא ושדא בצנייתא דבי בר מריון. אסיקנא אם הוא עומד ורואה את המקום שחוטף זה הבשר ממנה והוא מישראל מותר לו דכווסו של ים [דמין] ואם לאו אסור באכילה כרב דאמר בשר כיון שנתעלם מן העין אסור באכילה. והא דרב חנניא דאשכח גדי שחוט בין טבריא לצפורי והתירוהו לו משום מציאה כר"ש בן אלעזר ומשום שחיטה כו' יוסי בר חנניא וכו' ופשוטה היא. פי' פרגיות צפרים טהורים. רב אמי אשכח פרגיות בין טבריא לצפורי וא"ל ר' יוחנן שקול לנפשך. וכן רב יצחק אשכח (פנעיות) [פנעיות] של מטה דאמר ר' יצחק אשכח קיבורי דאילו בי אדולוי וא"ל ר' יוחנן זיל שקול לנפשך: מתני' ואלו חייב להכריז

מוסף רש"י

בשר שנתעלם מן העין. שהיה שעה אחת שלא ראהו, ואפילו היה מונח על שלחנו, אסור. שמה נתחלף צנצילה (חולין כזה).